

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1015/2539

บริษัท ไทย-เอ็มซี จำกัด
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.รษฎากร มาตรา 70 ทวิ, มาตรา 76 ทวิ

การที่โจทก์แนะนำบริษัทม.ซึ่งเป็นบริษัทต่างประเทศให้แก่บริษัทท.ซึ่งเป็นลูกค้าของโจทก์ในประเทศไทยได้มีการติดต่อผ่านโจทก์จนทำการซื้อขายสินค้ากัน แม้ผู้ซื้อซึ่งเป็นลูกค้าของโจทก์จะทำสัญญาซื้อขายและชำระค่าสินค้าให้แก่ผู้ขายซึ่งเป็นบริษัทต่างประเทศโดยตรงโดยโจทก์มิได้มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับการซื้อขายหรือการชำระค่าสินค้าก็ตามแต่การที่บริษัทต่างประเทศสามารถขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในประเทศไทยได้ก็เนื่องมาจากโจทก์เป็นตัวเชื่อมให้ผู้ซื้อและผู้ขายติดต่อกันจึงถือได้ว่าโจทก์เป็นผู้ทำการแทนหรือผู้ทำการติดต่อให้แก่บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศเมื่อบริษัทต่างประเทศได้รับชำระค่าสินค้านำเข้ามีเงินได้หรือผลกำไรรวมอยู่ด้วยโจทก์จึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการยื่นแบบรายการและเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 76 ทวิ ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 70 ทวิผู้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในการจำหน่ายกำไรออกไปจากประเทศไทยนั้นต้องเป็นผู้จำหน่ายเงินกำไรหรือเงินที่ถือได้ว่าเป็นเงินกำไรโจทก์เป็นเพียงผู้แทนทำการติดต่อกับลูกค้าในประเทศไทยในการขายสินค้าแทนบริษัทต่างประเทศเมื่อไม่ปรากฏว่าโจทก์เป็นสาขาของบริษัทต่างประเทศและเป็นผู้จำหน่ายเงินกำไรหากแต่ลูกค้าของโจทก์ในประเทศไทยได้ติดต่อทำสัญญาซื้อขายและชำระค่าสินค้าให้แก่บริษัทต่างประเทศโดยตรงแม้ค่าสินค้าที่ลูกค้าชำระจะมีเงินกำไรรวมอยู่ด้วยแต่โจทก์ก็มิได้มีส่วน

เกี่ยวข้องในการส่งเงินไปชำระค่าสินค้าจึงถือไม่ได้ว่าโจทก์เป็นผู้จำหน่ายเงินกำไร
ออกไปจากประเทศไทยจึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีจากการจำหน่ายกำไรออกไปจาก
ประเทศไทยตามมาตรา70ทวิ

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลเงินเพิ่ม และเบี้ยปรับ
ตามหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ ต. 3/1041/2/100081 ที่
ต.3/1041/2/100082 และที่ต.3/1041/2/100078 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2535 รวม 3
ฉบับ ของจำเลย

จำเลยให้การว่า การประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ชอบแล้วขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลาง พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา โดยผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีในศาลภาษีอากร
กลางรับรองว่ามีเหตุอันควรอุทธรณ์ได้

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์
เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีวัตถุประสงค์ตามหนังสือรับรองที่ได้จดทะเบียน
ไว้หลายประการรวมทั้งการสั่งซื้อ ส่งไปจำหน่าย ซื้อมาซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ
และในประเทศ และรับเป็นตัวแทนนายหน้า ตัวแทนค้าต่างของกิจการค้าและธุรกิจ
ประเภท บริษัทไทยคูราโบ จำกัด ได้ขอให้โจทก์เป็นนายหน้าติดต่อซื้อสินค้าผ้า
โจทก์ได้ส่งโทรพิมพ์แจ้งไปยังบริษัทमितซูบิชิ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้บริษัทดัง
กล่าวแจ้งต่อไปยังบริษัทमितซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น (ฮ่องกง) จำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศ เมื่อได้รับแจ้งแล้วบริษัทमितซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น (ฮ่องกง)

จำกัด ได้ติดต่อมายังโจทก์ตกลงขายสินค้าผ้าให้โดยวางเงื่อนไขต่าง ๆ ในการส่งสินค้าและชำระเงิน โจทก์ได้แจ้งให้บริษัทไทยคูราโบ จำกัดทราบ บริษัทไทยคูราโบ จำกัด ตกลงซื้อสินค้าผ้าจากบริษัทमितซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น (ฮ่องกง) จำกัด ในราคา 76,996.22 บาท และได้ชำระเงินโดยเปิดเช็คเตอร์ออฟเครดิตแก่ผู้ขายโดยตรงต่อมาโจทก์ได้รับค่านายหน้าจากบริษัทไทยคูราโบ จำกัด จำนวน 1,503.23 บาท เจ้าพนักงานตรวจสอบภาษีของจำเลยได้ไปตรวจสอบบัญชีและเอกสารของโจทก์แล้วประเมินให้โจทก์เสียภาษีตามประมวลรัษฎากร มาตรา 76 ทวิ, 71(1) และ 70 ทวิ รวมทั้งสิ้น 7,121.79 บาท ตามหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลเอกสารหมายเลข.1 แผ่นที่ 2 ถึง 4 โจทก์อุทธรณ์การประเมิน คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยยกอุทธรณ์ของโจทก์

มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยว่า โจทก์มีฐานะเป็นผู้ทำการแทนหรือผู้ทำการติดต่อของ บริษัทमितซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น (ฮ่องกง) จำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศหรือไม่นายสุทิน โตประเสริฐ พยานโจทก์เบิกความว่า บริษัทไทยคูราโบ จำกัด ได้ให้โจทก์ติดต่อซื้อสินค้าจากบริษัท (ในเครือ) มิตซูบิชิโจทก์ได้ส่งโทรพิมพ์ไป เมื่อบริษัทमितซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น(ฮ่องกง) จำกัด ได้รับโทรพิมพ์ของโจทก์แล้วบริษัทนั้นได้ติดต่อมายังโจทก์ว่าจะขายสินค้าผ้าให้โดยวางเงื่อนไขต่าง ๆ ในการส่งสินค้าและชำระเงินจากการนี้โจทก์ได้รับค่านายหน้าจากบริษัทไทยคูราโบ จำกัด จำนวน 1,503.23 บาท นอกจากโจทก์จะเป็นนายหน้าให้แก่บริษัทไทยคูราโบ จำกัด แล้ว ยังเป็นนายหน้าให้บริษัทमितซูบิชิ จำกัด ที่สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นด้วย ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับบริษัทमितซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น (ฮ่องกง) จำกัด โจทก์มีรายได้ส่วนใหญ่มากจากการเป็นนายหน้าขายสินค้า ประมาณเกินร้อยละ 50 นอกจากนั้นจากการตรวจสอบของเจ้าพนักงานของจำเลยปรากฏว่าในปี 2524 โจทก์ได้รับค่านายหน้าจากบริษัทमितซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น (ฮ่องกง) จำกัด เป็นเงิน 13,230.96 บาท และปี 2525 เป็นเงิน 1,214,808.55 บาท ปรากฏตามเอกสารหมาย

ล.3 แผ่นที่ 12 และ 9ตามลำดับ ในชั้นไต่สวนโจทก์ได้มอบอำนาจให้นายสุทิน โต ประเสริฐไปให้ถ้อยคำต่อเจ้าพนักงานตรวจสอบของจำเลยหลายครั้ง ดังนั้นเมื่อ พิจารณาประกอบกันแล้ว เห็นว่าการที่โจทก์แนะนำบริษัทमितซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น (ฮ่องกง) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทต่างประเทศให้แก่บริษัทไทยคูราโบ จำกัด ซึ่งเป็นลูกค้า ของโจทก์ในประเทศไทยได้มีการติดต่อผ่านโจทก์จนทำการซื้อขายสินค้ากันแม้ผู้ซื้อ ซึ่งเป็นลูกค้าของโจทก์จะทำสัญญาซื้อขาย และชำระค่าสินค้าให้แก่ผู้ขายซึ่งเป็น บริษัทต่างประเทศโดยตรง โดยโจทก์มิได้มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับการซื้อขายหรือการ ชำระค่าสินค้าก็ตามแต่การที่บริษัทต่างประเทศสามารถขายสินค้าให้แก่ลูกค้าใน ประเทศไทยได้ ก็เนื่องมาจากโจทก์เป็นตัวเชื่อมให้ผู้ซื้อและผู้ขายติดต่อกัน จึงถือได้ ว่าโจทก์เป็นผู้ทำการแทนหรือผู้ทำการติดต่อให้แก่บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของ ต่างประเทศเมื่อบริษัทต่างประเทศได้รับชำระค่าสินค้าย่อมมีเงินได้หรือผลกำไรรวม อยู่ด้วย โจทก์จึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการยื่นแบบรายการ และเสียภาษีเงินได้ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 76 ทวิ

ปัญหาข้อต่อไปนี้มีว่า โจทก์มีหน้าที่ต้องเสียภาษีจากการจำหน่ายกำไรออกไป จากประเทศไทยตามประมวลรัษฎากร มาตรา 70 ทวิหรือไม่ เห็นว่าตามบทบัญญัติ ดังกล่าว ผู้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในกรณีจำหน่ายกำไรออกไปจากประเทศไทยนั้น ต้อง เป็นผู้จำหน่ายเงินกำไรหรือเงินที่ถือได้ว่าเป็นเงินกำไรโจทก์เป็นเพียงผู้แทนทำการ ติดต่อกับลูกค้าในประเทศไทยในการขายสินค้าแทนบริษัทต่างประเทศไม่ปรากฏว่า โจทก์เป็นสาขาของบริษัทต่างประเทศและเป็นผู้จำหน่ายเงินกำไรแต่อย่างใด โดยข้อเท็จจริงได้ความว่า ลูกค้าของโจทก์ในประเทศไทยได้ติดต่อทำสัญญาซื้อขายและ ชำระค่าสินค้าให้แก่บริษัทในต่างประเทศโดยตรง แม้ค่าสินค้าที่ลูกค้าชำระจะมีเงิน กำไรรวมอยู่ด้วย แต่โจทก์ก็มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเงินไปชำระค่าสินค้าถือไม่ ได้ว่า โจทก์เป็นผู้จำหน่ายเงินกำไรออกไปจากประเทศไทย จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสีย ภาษีจากการจำหน่ายกำไรออกไปจากประเทศไทย ตามมาตรา 70 ทวิ

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนการประเมินตามหนังสือแจ้งภาษีเงินได้
นิติบุคคล ที่ ต.3/1041/2/100078 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม2535 นอกจากที่แก้คงให้
เป็นไปตามคำพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง

(สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์-สะสม สิริเจริญสุข-สถิตย์ สิทธิลักษณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ